İKİNCİ BÖLÜM
İzinler

Müracaat
MADDE 6 – (1) Arkeolojik kazı ve restorasyon yapılmasına ve bu alanların kullanımına, tarihi eserlerin restorasyonu ve korunması için gerekli tesislere, odun kömürü, terebentin, katran, sakız gibi işletilmesinde ağaç kullanılan ocakların açılmasına, göl, baraj ve deniz yüzeyinde yapılan balık üretimi için karada yapılması mecburi tesislere ve yeraltında depolama alanı ve odun dışı ürün işleme tesisi izinlerinde talep sahibi, e-başvurusuna, talep yazısı ile beraber;
a) Saha analiz raporunu,
b) Tesis ve altyapı tesislerine ilişkin avan projesini,
c) Koordinat özet çizelgesini,
ç) 1/1000 veya uygun ölçekli vaziyet planını,
d) Altyapı tesisi olarak talep edilecek su izinlerinde yeraltı suyu arama belgesini veya su kiralama/kullanma/tahsis kullanma belgesini,

e) Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve il tarım ve orman müdürlüğünün uygun görüş yazılarını,
f) Odun dışı ürün işleme tesisi izin taleplerinde fizibilite raporunu,
g) 1/1000 veya uygun ölçekli ağaç röleve planını,
ğ) 1/1000 ölçekli uygulama imar planını veya ilgili idareden alınacak imar planı gerektiren yapı ve tesislerden olmadığına dair yazıyı,
h) ÇED Yönetmeliği kapsamına giren tesisler için ÇED belgesini,
ı) Bedelli izinlerde talep edilen sahada yapılacak tesislerin, metraj cetveli ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, ilgili genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri veya kamu kurum ve kuruluşlarınca belirlenecek cari yıl birim fiyatlarına veya proforma faturalarına göre hazırlanmış keşif özetlerini ekleyerek kesin izin için veya (a), (b), (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen belgeleri,
ekleyerek ön izin için müracaatta bulunur.
(2) Mevzuat gereği alınması gereken ilgili kurum görüş yazıları, talep sahibi tarafından müracaat evrakına eklenir. Müracaat sahibinin kurum görüş yazılarını temin edemediğini belgelendirmesi halinde, ilgili kurum görüş yazıları orman idaresi tarafından istenir. Gerek görülmesi halinde idare birinci fıkranın (e) bendinde yer alan kurumlar haricindeki kurumlardan da görüş isteyebilir.
(3) İzin talebine ait tüm bilgi ve belgeler e-başvuruya eklenir.
(4) Bölge müdürlüğü yapılan e-başvuruyu öncelikle evrak üzerinde inceler, eksiklikler varsa on işgünü içinde müracaat sahibine bildirir. Eksiklikler tamamlanıncaya kadar talep değerlendirmeye alınmaz. Evrakın tam olması halinde heyet tarafından arazi üzerinde gerekli incelemeler yapılarak, talebin devlet ormanlarına isabet eden kısımları için ön izin veya ön izin süresi içerisinde istenilen bilgi ve belgelerin tamamlanması halinde kesin izin raporu düzenlenir.
(5) Tesis izinlerinde, izin sahibi saha tesliminden itibaren 2 yıl içinde tesisin işletmeye alındığına dair belgeleri idareye bildirmek zorundadır.
(6) Bünyesinde en az on kişi çalışan odun dışı ürün işleme tesislerinde, tesisin işletmeye alındığının idareye bildirim tarihi itibari ile 5531 sayılı Kanun ve alt düzenlemeleri çerçevesinde meslek odasınca verilen, serbest meslek mensupluğu ruhsatına sahip orman mühendisi veya orman endüstri mühendisi çalıştırılması, tam zamanlı olarak zorunludur. İzin sahibinin bu hükme aykırı davrandığının tespiti halinde yazılı bildirim yapılarak, 90 gün içerisinde orman mühendisi veya orman endüstri mühendisi çalıştırılması zorunluluğunun yerine getirilmesi istenir. Yazılı bildirim tarihinden itibaren 90 gün sonunda zorunluluğun yerine getirilmemesi halinde izin iptal edilir.